

最高人民法院 最高人民检察院关于办理民事支持起诉案件若干问题的指导意见

发布时间：2026年3月24日

最高人民法院　最高人民检察院

关于印发《关于办理民事支持起诉案件若干问题的指导意见》的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院：

为切实保障当事人依法有效行使诉权，促进提升民事支持起诉工作质效，根据《中华人民共和国民事诉讼法》和相关法律规定，最高人民法院、最高人民检察院制定了《关于办理民事支持起诉案件若干问题的指导意见》，现予印发，请结合实际贯彻执行。在执行中遇到的问题，请分别层报最高人民法院、最高人民检察院。

最高人民法院　最高人民检察院

2026年3月2日

最高人民法院　最高人民检察院

关于办理民事支持起诉案件若干问题的指导意见

为依法办理民事支持起诉案件，保障当事人平等行使诉权，维护社会公平正义，根据《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合司法实践，制定本意见。

第一条 民事权益受到损害的当事人，具有起诉维权意愿，但因诉讼能力弱、不敢或者不能独立提起民事诉讼的，人民检察院可以依照民事诉讼法第十五条等规定支持其向人民法院提起民事诉讼。

未成年人合法权益受到侵犯，相关组织和个人未代为提起诉讼的，人民检察院可以督促、支持其提起诉讼。

第二条 民事支持起诉活动中，当事人有权依法处分享有的民事诉讼权利和民事实体权利。人民法院、人民检察院应当充分尊重当事人意愿。

第三条 人民法院支持人民检察院依法履行支持起诉职能，共同保障诉讼活动顺利进行、当事人平等行使诉讼权利。

第四条 有下列情形之一，当事人提起诉讼确有困难的，可以向人民检察院申请民事支持起诉：

（一）农民工追索劳动报酬；

（二）因年老、疾病、缺乏劳动能力等不能独立生活或者生活困难，追索扶养费、赡养费；

（三）家庭暴力受害人请求离婚、损害赔偿或者向人民法院申请人身安全保护令；

（四）残疾人的人身权利、财产权利或者其他合法权益遭受侵害；

（五）未成年人的人身权利、财产权利或者其他合法权益遭受侵害；

（六）军人、军人家属和烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属的人身权利、财产权利或者其他合法权益遭受侵害；

（七）依照法律规定可以支持起诉的其他情形。

第五条 当事人向人民检察院申请民事支持起诉，应当提交申请书、身份证明材料以及证据材料。当事人书写申请书确有困难的，可以口头申请，由人民检察院记入笔录。

第六条 人民检察院受理民事支持起诉案件后，可以先行引导当事人要求有关国家机关、社会团体依法履行职责或者要求有关主体依法履行义务。

第七条 人民检察院办理民事支持起诉案件，应当做好法律释明工作，协助当事人明确诉讼请求。

第八条 对于法定起诉和受理条件所需要的证据材料，一般由当事人自行收集。

人民检察院办理民事支持起诉案件，可以为当事人提供法律咨询、协调申请法律援助、提出支持起诉意见、依法调取相关材料等帮助。

第九条 人民检察院在办理民事支持起诉案件过程中，可以引导支持当事人达成和解。

第十条 经审查符合本意见规定的民事支持起诉案件范围且符合法定起诉条件的，人民检察院可以支持当事人向人民法院起诉。

第十一条 人民检察院决定支持起诉的，应当制作《支持起诉意见书》，载明支持起诉对象、当事人的诉讼请求、支持起诉事实、理由和依据等内容。支持起诉意见应当依法提出，不得超出当事人的诉讼请求范围。

人民检察院决定不支持起诉的，应当告知当事人。

第十二条 人民检察院作出支持起诉决定的，应当将相关意见告知同级人民法院。

第十三条 人民法院应当将制作的裁判文书在送达当事人的同时，送交支持起诉的人民检察院；不制作调解书的案件，人民法院应当将调解结果书面告知支持起诉的人民检察院。

第十四条 对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，属于民事公益诉讼案件范围的，依照公益诉讼相关规定办理。

第十五条 人民法院、人民检察院办理民事支持起诉案件，可以通过提出司法建议、检察建议等方式，督促协调有关部门和单位履职尽责；发现违法犯罪线索的，应当依照法律有关规定办理。

第十六条 本意见自2026年3月2日起施行。

相关链接： 中国共产党新闻网 全国人大 中央政府 全国政协 最高人民法院
--相关机构-- --新闻媒体-- --检察新媒体-- 检察日报数字报 正义网

Copyrights©最高人民检察院 All Rights Reserved.
最高人民检察院 （100726）北京市东城区北河沿大街147号 010-65209114（查号台） 010-12309（检察服务热线）

未经本网书面授权，请勿转载、摘编或建立镜像，否则视为侵权。

备案序号：京ICP备05026262号

为了获得更好的使用，建议使用谷歌浏览器(chrome)、360浏览器、IE11浏览器。



